

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 นาง จันทร์ ฉาย นา คະภากร
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 895

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 157, มาตรา 158

แม้สัญญาประกันภัยจะไม่คุ้มครองการทำร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันเป็นใครและยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าผู้เอาประกันถึงแก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนับว่าการตายของผู้เอาประกันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุผู้รับประกันภัยคุ้มครองมรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ไม่.

เมื่อผู้รับประกันภัยจากสัญญาประกันได้แจ้งให้ผู้รับประกันทราบถึงอุบัติเหตุ และได้ส่งหลักฐานความเสียหายไปให้ผู้รับประกันภัยครบถ้วนแล้ว ผู้รับประกันเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมจ่ายเงินให้ผู้รับประกันผู้รับประกันจึงมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของเงินที่ผู้รับประกันมีสิทธิได้รับ นับแต่วันผิดนัด.

ในคดีที่โจทก์ฟ้องและดำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยตลอดค่าธรรมเนียมในศาลที่จำเลยจะต้องใช้แทนโจทก์ชั้นศาล ต้องสั่งให้จำเลยชำระต่อศาลในนามของโจทก์ ตามป.วิ.พ. มาตรา 158.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นภริยานายโสภณ กันทสัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 นายโสภณได้ขอประกันชีวิตแบบตลอดชีพในวงเงิน 1,000,000 บาท และคุ้มครองมรดกกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุมีค่าชดเชยอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท โดยผ่านบริษัทจำเลยสาขาชยันนาทโดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2523 เวลากลางวัน นายโสภณนั่งรถยนต์โดยมีโจทก์เป็นผู้ขับ โจทก์ได้ขับรถแข่งรถจักรยานยนต์ซึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นผู้ขับและชายอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์แล่นแฉลบเข้ามาเกือบจะชนรถยนต์หนึ่งที่โจทก์ขับ นายโสภณร้องตะโกนด่าแม่ชาย 2 คนนั้น รถจักรยานยนต์คันนั้นแล่นตามมาทันที โจทก์ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน 1 นัดรู้สึกตกใจและกลัวจึงเหยียบคันเร่ง ทำให้รถยนต์หนึ่งที่โจทก์ขับเสียหลักแล่นออกนอกถนนชนเสาปักสัญญาณจราจรบอกทางโค้งริมถนนด้านซ้ายขาดกระเด็นแล้วพลิกคว่ำเป็นเหตุให้นายโสภณถึงแก่ความตายตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวจำเลยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามกฎหมายประกันภัยเป็นเงิน 1,000,000 บาท และจ่ายค่าชดเชยอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท โจทก์ติดต่อให้จำเลยจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย จำเลยได้ถ่วงเวลาและไม่ยอมจ่าย โจทก์ขอเรียกดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 2,000,000 บาท คำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 150,000 บาทขอให้พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 1,000,000 บาท และค่าชดเชยอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องอีก 150,000 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 2,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2523 นายโสภณขับรถยนต์นั่งคันเกิดเหตุโดยมีโจทก์นั่งทางด้านซ้ายมือจากอำเภอตากฟ้าไปอำเภอตาคลี ครั้นรถแล่น

มาใกล้จะถึงวัดเขาชายธง โจทก์ได้ใช้อาวุธปืนของโจทก์ที่มีติดตัวไปยังศีรษะผู้ตาย ตรงกกหูซ้าย 1 นัดกระสุนปืนฝังในศีรษะโดยโจทก์วางแผนและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อ โจทก์จะได้รับเงินตามสัญญาประกันภัยจากจำเลย นายโสภณจึงไม่สามารถบังคับรถ ได้ ทำให้รถเสียหลักแฉลบลงข้างทางชนเสาริมถนนและเสาไฟฟ้าจำเลยจึงไม่จำเป็นต้อง จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยอุบัติเหตุอีก 1 เท่า ของค่าสินไหมทดแทนเพราะนาย โสภณถึงแก่ความตายโดยการฆาตกรรมมิใช่อุบัติเหตุ นายโสภณขอเอาประกันภัย กับบริษัทจำเลยโดยตอบข้อซักถามลงในแบบสอบถามอันเป็นเท็จต่อจำเลย ทำให้ จำเลยหลงผิดออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ สัญญาประกันภัยที่จำเลยทำกับผู้ตายจึง ตกเป็นโมฆะโจทก์นำมาฟ้องร้องไม่ได้ หากศาลจะฟังว่าจำเลยจะต้องชดใช้เงินให้ โจทก์ โจทก์ก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน 1,000,000 บาทเท่านั้น ไม่มีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยอุบัติเหตุและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่มีสิทธิเรียกร้องจาก จำเลย เพราะจำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน 2,000,000 บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งเป็นวันครบ 90 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2523 นายโสภณได้สมัครทำประกันชีวิตกับจำเลยแบบตลอดชีวิต

ในวงเงิน 1,000,000 บาท และมีผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงินชดเชยอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาทโดยยื่นใบสมัครต่อนายสมชายตัวแทนจำเลย ณ สำนักงานบริษัทจำเลยสาขาชัยนาท นายสมชายตรวจสอบแล้วรายงานต่อจำเลยว่านายโสภณมีรายได้ประมาณปีละ 500,000 บาท ประเมินค่าตัวสุทธิ 3,000,000 บาท ปรากฏตามรายงานลับของนายสมชายเอกสารหมายเลข ป.จ.1 จำเลยออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่าชดเชยอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท โดยระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ปรากฏตามกรมธรรม์ประกันภัยและหนังสือสัญญาเพิ่มเติมประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2523 เอกสารหมายเลข จ.1 นายโสภณชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือนงวดแรกแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2523 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา รถยนต์คันที่โจทก์และนายโสภณนั่งมาด้วยกันเพียง 2 คน เสียหลักแล่นชนเสาป้ายสัญญาณจราจรบอกทางโค้งและต้นไม้ข้างทางพลิกคว่ำตกลงไปข้างถนนนายโสภณถึงแก่ความตายเมื่อเวลา 1.45 นาฬิกาของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 โจทก์ส่งหลักฐานการมรณกรรมของนายโสภณให้จำเลยและเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนและค่าชดเชยอุบัติเหตุแล้วจำเลยไม่ยอมชำระให้...

ที่จำเลยฎีกาวานายโสภณถึงแก่ความตายเพราะถูกฆาตกรรม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยอุบัติเหตุให้โจทก์ 1,000,000 บาทนั้น ตามสัญญาเพิ่มเติมประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุกำหนดภัยที่มีได้รับความคุ้มครองข้อ (จ) ว่า "การทำร้ายหรือฆาตกรรม"คดีฟังได้ตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุที่พนักงานสอบสวนทำขึ้นในสำนวนการสอบสวนในคดีที่โจทก์ตกเป็นผู้ต้องหาขอหาว่านายโสภณโดยเจตนาเอกสารหมายเลข จ.23 ภาพถ่ายที่เกิดเหตุหมายเลข จ.24 และภาพถ่ายรถยนต์คันคันเกิดเหตุหมายเลข ป.จ.1 ว่า รถยนต์คันนี้เริ่มเสียหลักแล่นออกนอกผิวจราจรห่างจุดเริ่มเสียหลัก 15 เมตร แล้วแล่นลงข้างถนน ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าท้องถนน ชนต้นไม้และเสาป้ายสัญญาณจราจรบอกทางโค้งหัก สายสลิงโยงเสาไฟฟ้าซึ่ง

อยู่นอกถนนขาดเฉี่ยวก้อนหินขนาดใหญ่พุ่งข้ามทางเข้าโรงเรียนและเป็นบ้านซึ่งมีความสูงเท่าหรือเกือบเท่าท้องถนน 2 แห่ง แล้วไปหยุดตะแคงข้างห่างจุดที่เริ่มเสียหลัก 185 เมตร หลังการถนุบมาก ล้อหน้าด้านขวาหลุดน่าเชื่อว่านายโสภณซึ่งนั่งมาในรถโดยไม่ปรากฏว่ามีเข็มขัดนิรภัยหรือสิ่งใดยึดตัวถูกกระแทกกระทึกอย่างแรง แพทย์หญิงศรีนาทแพทย์คนสุดท้ายที่รักษานายโสภณได้ออกหนังสือรับรองการตายของนายโสภณและหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นว่านายโสภณถึงแก่ความตายเพราะประสบอุบัติเหตุสมองกระแทกกระเทือนมาก เกี่ยวกับรถที่ศีรษะนายโสภณนั้น แพทย์หญิงศรีนาทเบิกความเป็นพยานจำเลยว่าการณีกฎกติทั่วไปคนที่ถูกกระแทกที่สมองอย่างรุนแรงก็อาจตายได้คนที่นั่งรถยนต์เมื่อรถชนกันศีรษะถูกกระแทกของแข็งอย่างแรงก็อาจถึงแก่ความตายได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยถูกยิงกระสุนทะลุสมองทางแพทย์สามารถช่วยชีวิตไว้ได้และบางคนที่ถูกผ่าตัดสมองอาจมีชีวิตอยู่ได้แต่ต้องสูญเสียประสาทการควบคุมในส่วนที่ถูกตัดทิ้ง สมองในส่วนที่ถูกกระสุนปืนของนายโสภณสำหรับคนทั่วไปอาจไม่ถึงแก่ความตาย ปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุวิทย์ใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปในรูที่ศีรษะของศพนายโสภณซึ่งเก็บไว้ในห้องดับจิตโดยมิได้กระทำต่อหน้าแพทย์แล้วจึงไปขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่วยผ่าศพโดยบอกว่าที่ศีรษะมีรอยถูกกระสุนปืน แพทย์หญิงศรีนาทจึงได้ตรวจพิสูจน์ศพอีกครั้งหนึ่งหลังจากชันสูตรพลิกศพไปแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้ผ่าเอาวัตถุที่ตุงอยู่ที่หน้าผากซึ่งพันตำรวจตรีสุวิทย์เบิกความเป็นหัวกระสุนปืนออกมา ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้นอกจากจะไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงนายโสภณเป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่านายโสภณถึงแก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดังนั้นจึงนับว่าการตายของนายโสภณเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ จำเลยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ชัดใช้ค่าชดเชยอุบัติเหตุไม่ได้ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อสมัครเข้าทำประกันชีวิตกับจำเลยนายโสภณให้ถ้อยคำเท็จต่อตัวแทนจำเลยผู้สอบประวัติว่านายโสภณมีรายได้ปีละ 500,000 บาท และมีค่าตัว

3,000,000 บาท ความจริงมีรายได้เพียงเดือนละ 5,000 บาท จำเลยหลงเชื่อจึงออก
กรรมธรรม์ประกันภัยให้ และจำเลยไม่มีหน้าที่สืบสวนฐานะผู้ขอเอาประกันภัยสัญญา
ประกันชีวิตระหว่างนายโสภณกับจำเลยจึงเป็นโมฆะนั้น ปรากฏว่านายโสภณเป็น
เจ้าของโรงกลึงชื่อโสภณเชอร์วิสอยู่ที่อำเภอตากฟ้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไถนา
และปูนซีเมนต์ มีสำนักงานขายอยู่ที่อำเภอตากฟ้า ทั้งเป็นผู้ออกแบบเครื่องจักรกล
การเกษตร เช่นเครื่องตัดหญ้า เครื่องหยอดข้าวโพด ซึ่งมีวางขายที่ตลาดตากฟ้าและ
ตลาดตากฟ้า ที่จำเลยอ้างว่านายโสภณให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรายได้ของนาย
โสภณต่อตัวแทนจำเลยนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่านายโสภณมีรายได้ประมาณปีละ
500,000 บาท และมีค่าตัวสุทธิ3,000,000 บาท ปรากฏในเอกสารหมาย ป.ล.1 ซึ่ง
เป็นรายงานลับของผู้แทนจำเลยที่แจ้งไปยังจำเลย และตามเอกสารฉบับนี้ที่ว่านาย
โสภณมีค่าตัวสุทธิ 3,000,000 บาทนั้น เป็นการประเมินของตัวแทนจำเลยเองหาใช่
ถ้อยคำที่นายโสภณให้ต่อตัวแทนจำเลยไม่ เป็นหน้าที่ของตัวแทนจำเลยจะต้อง
สืบสวนฐานะของนายโสภณ เรื่องฐานะของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ที่เปิดเผย ไม่ใช่สิ่ง
ที่จะปกปิดได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานะทางการเงินของนายโสภณ ถ้าหาก
จำเลยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้วก็ย่อมจะทราบได้ดี และอาชีพ
ของนายโสภณดังกล่าวจำเลยไม่ได้สืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นการมีรายได้ปีละ
500,000 บาท มิใช่วิสัยที่ไม่อาจเป็นไปได้ นายโสภณก็ได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้
จำเลยแล้ว นอกจากนี้นายอภิชัยผู้จัดการสินไหมประกันชีวิตของจำเลยยังเบิกความ
ว่า ครั้งแรกเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีรายได้ถึงขั้นที่จำเลยจะรับประกันภัยในวงเงินที่
ระบุไว้แล้วแต่ต่อมาผู้เอาประกันชีวิตมีรายได้ไม่ถึงจำนวนดังกล่าวถ้ายังส่งเบี้ย
ประกันภัยครบถ้วน จำเลยก็จะรับประกันภัยต่อ ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตรายพิพาท
จึงสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 866 จำเลยจะปฏิเสธความ
รับผิดชอบตามสัญญาหาได้ไม่ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์จนกว่าคดีถึงที่สุดนั้น สิทธิเรียกร้องที่จะให้จำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าชดเชยอุบัติเหตุมิได้เพิ่งเกิด เมื่อคดีถึงที่สุด คดีนี้เมื่อนายโสมภณถึงแก่ความตาย โจทก์ก็ได้แจ้งให้จำเลยทราบและได้ส่งหลักฐานความเสียหายไปให้จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมจ่ายเงินให้โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยชี้ขาดให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งเป็นวันที่ครบ 90 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุตามที่โจทก์ขอ ศาลฎีกาไม่มีเหตุผลที่จะแก้ไขได้ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ที่จำเลยฎีกาว่าสำหรับค่าทนายความ จำเลยเห็นว่ายังสูงไปตามที่จำเลยอุทธรณ์นั้น ฎีกาข้อนี้พอเข้าใจได้ว่าจำเลยฎีกาว่าค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้แทนโจทก์มีจำนวนสูงเกินไป ศาลฎีกาเห็นว่า ค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้แทนโจทก์ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และได้คำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความและดำเนินคดีของคู่ความแล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความที่พิพากษาให้จำเลยใช้แทนโจทก์เหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

คดีนี้โจทก์ฟ้องและดำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยตลอด ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 100,000 บาทแทนโจทก์โดยมิได้สั่งให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 158 ศาลฎีกาจึงต้องแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ค่าธรรมเนียมในศาลชั้นต้นที่จำเลยจะต้องใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยชำระต่อศาลในนามของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ